

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6263/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ชัยนาท
นาย จำลอง ช้าง จันทร์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 288

การที่จะพิจารณาว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าหรือไม่ ต้องดูลักษณะของการกระทำที่จำเลยได้กระทำไปแล้วเป็นสำคัญ ข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยใช้อาวุธมีดปลายแหลมยาวประมาณ 1 คืบ แทงผู้เสียหายที่ด้านหลังในขณะที่ผู้เสียหายล้มลง ผู้เสียหายมีเลือดในโพรงปอดด้านขวาประมาณ 600 ซี.ซี. หากแพทย์รักษาไม่ทันอาจถึงแก่ความตายได้ เป็นการแทงผู้เสียหายโดยแรงในส่วนสำคัญของร่างกายในสภาพที่จำเลยมีโอกาเลือกแทงได้ และปรากฏว่าจำเลยจะแทงผู้เสียหายอีก แต่มีผู้ร้องห้ามจำเลยจึงไม่แทง แสดงว่าก่อนมีผู้ร้องห้ามจำเลยมีเจตนาที่จะฆ่าผู้เสียหาย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 ลงโทษจำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 ลงโทษจำคุก 5 ปี

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า การที่จำเลยใช้อาวุธมีดปลายแหลมยาว ประมาณ 1 คืบ แทงผู้เสียหายที่ด้านหลังถึงขนาดที่มีเลือดในโพรงปอดด้านขวา ประมาณ 600 ซี.ซี. แสดงว่าจำเลยได้แทงโดยแรงในส่วนสำคัญของร่างกาย ในสภาพที่จำเลยมีโอกาเลือกแทงได้ในขณะที่ผู้เสียหายล้มลง และตามความเห็นของแพทย์ที่รับผู้เสียหายไว้รักษาก็ได้ความว่า ถ้าไม่ให้แพทย์ทำการรักษาทันทีที่อาจถึงแก่ความตายได้ นอกจากนี้จำเลยจะแทงผู้เสียหายอีกแต่นางสาวชมชื่นร้องห้าม จำเลยจึงไม่แทง การที่จะพิจารณาว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าหรือไม่นั้นต้องดูลักษณะของการกระทำ ที่จำเลยได้กระทำไปแล้วเป็นสำคัญ การกระทำของจำเลยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าก่อนนางสาวชมชื่นร้องห้าม จำเลยมีเจตนาที่จะฆ่าผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(อุดม เฟื่องฟูง-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น